

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3003/2535

นายไมเคิล อี. โบท

โจทก์

บริษัทลัคคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

จำกััด

จำเลย

นายพิชัย พันภัย ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์อุทธรณ์ในลักษณะข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลรับฟังข้อเท็จจริง ที่ฝ่าฝืนกับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง เป็นการโต้เถียง ข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า ในประเด็นข้อ 1 ประการแรก โจทก์อุทธรณ์ว่า การกระทำของ จำเลยอันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังแล้ว เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์จึง ถือว่าเป็นการเลิ่กจ้างไม่เป็นธรรม โดยมีได้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟัง มาหรือ หยิบยกข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางประการที่สอง โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัย สัญญาจ้างเอกสารหมาย จ.5 ข้อ 8 โดยมีได้พิจารณาจาก เนื้อความในเอกสารทั้งหมด อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และประเด็นข้อ 3 โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัย ประเด็นนี้โดยการตีความเอาจากคำฟ้อง โดยมีได้ฟังข้อเท็จจริง ที่อยู่ในสำนวน จึงเป็นอุทธรณ์ใน

ปัญหาข้อกฎหมายอีกเช่นกัน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 110)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินโบนัสจำนวน 81,120 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 จนกว่าจะชำระ
เสร็จ และค่าโดยสารถแท็กซี่จำนวน 8,100 บาทแก่โจทก์ และให้โจทก์ ชำระเงิน
มัดจำค่าเช่าบ้านจำนวน 76,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 18 ธันวาคม 2534) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 103)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ และศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ไม่ต้องนำ
เงินมาชำระตามคำพิพากษาของศาล (อันดับ 105,107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.1(1) ว่า ในประเด็นจำเลย เลิกจ้างโจทก์โดย
ไม่เป็นธรรม โดยการกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่าง ๆ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบ
ถ้วนตามประเด็นที่กำหนดไว้ โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.2(2) ว่า จำเลยส่งย้ายโจทก์โดยไม่
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และโจทก์อุทธรณ์ประเด็นสุดท้ายว่า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 586 และสัญญาจ้าง โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาค่า
โดยสารเครื่องบินกลับภูมิลำเนา พร้อมด้วยค่าขนย้ายทรัพย์สินส่วนตัว เห็นว่า
อุทธรณ์ของโจทก์ ทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ได้ ที่ศาล
แรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยจึงให้รับอุทธรณ์โจทก์
ดังกล่าวไว้พิจารณา

พิจาระห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.1(1) ว่า ในประเด็นจำเลย เลิกจ้างโจทก์โดย
ไม่เป็นธรรม โดยการกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่าง ๆ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบ
ถ้วนตามประเด็นที่กำหนดไว้ โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.2(2) ว่า จำเลยส่งย้ายโจทก์โดยไม่
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และโจทก์อุทธรณ์ประเด็นสุดท้ายว่า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 586 และสัญญาจ้าง โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาค่า
โดยสารเครื่องบินกลับภูมิลำเนา พร้อมด้วยค่าขนย้ายทรัพย์สินส่วนตัว เห็นว่า
อุทธรณ์ของโจทก์ ทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ได้ ที่ศาล
แรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยจึงให้รับอุทธรณ์โจทก์
ดังกล่าวไว้พิจารณา

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ